



CORTE TEMPORAL

Ausência de modulação da tese das contribuições parafiscais gera incoerência e assimetria

[Danilo Vital](#)

16 de fevereiro de 2026, 8h53

Tributário

Com o fim do teto de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais, fixado pelo **Superior Tribunal de Justiça**, não há coerência judicial em preservar os contribuintes que tinham decisão favorável em relação ao Sistema S, mas não em relação às demais entidades.

Essa avaliação é de advogados tributaristas ouvidos pela revista eletrônica **Consultor Jurídico**. Ela diz respeito à forma como a 1ª Seção do STJ tratou as teses vinculantes dos Temas 1.079 e 1.390 dos recursos repetitivos.

O **Tema 1.079 foi julgado em março de 2024**. A corte passou a entender que o teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições às entidades do Sistema S (Sesi, Senai, Sesc e Senac) não vale mais.

Como houve a mudança de jurisprudência, a 1ª Seção **fez a modulação temporal da tese** — mecanismo pelo qual o tribunal decide a partir de quando a decisão produz efeito — e decidiu que ela só se aplica a todas as empresas indistintamente a partir de 2 maio de 2024, data em que o acórdão foi publicado.

Gustavo Lima/STJ



Ministra Maria Thereza de Assis Moura votou contra a modulação da tese das entidades parafiscais

[APOIO](#)



Quem tinha ação ou procedimento administrativo com decisão favorável em 25 de outubro de 2023, quando o colegiado começou a julgar os recursos, pode considerar o valor das contribuições ainda com o teto de 20 salários mínimos até 2 de maio de 2025.

Na última quarta-feira (12/2), a 1ª Seção estendeu o fim do teto a outras 11 contribuições parafiscais, **ao julgar o Tema 1.390** (Inkra, salário-educação, DPC, Faer, Senar, Sest, Senat, SESCOOP, Sebrae, Apex-Brasil e ABDI). A mesma razão de decidir foi aplicada, mas desta vez o colegiado optou por não modular: a tese já vale para todos os contribuintes obrigados ao recolhimento dessas contribuições parafiscais.

“Não há razão para que essa decisão tenha efeitos apenas para o futuro. Aqui não há uma jurisprudência pacificada ou dominante neste tribunal a respeito do tema”, justificou a relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Instabilidade tributária

Para **Juliana Camargo Amaro**, sócia do escritório Finocchio & Ustra Advogados, a discussão da limitação aos 20 salários sempre envolveu todas as entidades de forma conjunta. A norma que a justificava (parágrafo único do artigo 4º da **Lei 6.950/1981**) não as diferenciava.

Em sua análise, a diferenciação feita pela 1ª Seção demonstra a instabilidade do sistema tributário nacional e reforça a insegurança jurídica atual dos precedentes nos tribunais superiores, já que os contribuintes tinham a justa expectativa de que o Tema 1.390 seguiria a mesma modulação.

“Os temas não eram apenas tratados em conjunto na legislação, mas, também, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais, amplamente favoráveis aos contribuintes há duas décadas.”

Fernando Perfetto, tributarista do Loeser e Hadad Advogados, vê como resultado prático a criação de uma indesejada assimetria: quem saiu da inércia para manter o teto da contribuição para o Sistema S ficou numa situação melhor do que os contribuintes das demais entidades.

“Na prática, o STJ acabou tratando situações tributárias

mesmo com decisões anteriores favoráveis porque contribuem para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), enquanto indústrias que só contribuem para o Sistema S poderiam aproveitar a modulação.

Incoerência judicial

“A ausência de modulação representa uma incoerência, sobretudo porque ambos os temas envolvem a mesma discussão”, afirma **Aurélio Longo Guerzoni**, sócio-fundador do Guerzoni Advogados . “Empresas sujeitas a diferentes blocos de contribuições parafiscais poderão receber tratamento jurisdicional diferente, o que compromete a uniformidade do sistema.”

Cynthia Benvenuto, sócia do Innocenti Advogados, que atuou no caso pela Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) como *amicus curiae*, definiu o impacto da não modulação como comprometedor da segurança jurídica, da isonomia e da livre concorrência.

“Para mim não há congruência alguma a modulação atingir apenas parte das contribuições parafiscais porque a alteração da jurisprudência dominante se deu para todas elas. Enfraquece nosso sistema de precedentes e causa imensa insegurança para as empresas.”

A modulação foi defendida por outros advogados durante o julgamento. **Saul Tourinho Leal**, da Confederação Nacional de Serviços, fez referência ao fato de que mesmo **a modulação do Tema 1079 segue em debate**, agora na Corte Especial do STJ.

Ele ressaltou que o tema inaugura uma nova categoria da prática judicial. “São partes que não sabem ganhar, porque já houve a queda do teto (*de contribuição*) e o que remanesce é a mais criteriosa modulação de efeitos já emanada da jurisdição nacional.”

REsp 2.187.625

REsp 2.187.646

REsp 2.188.421

REsp 2.185.634

[Danilo Vital](#)

é correspondente da revista **Consultor Jurídico** em Brasília.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **contribuições parafiscais** **efeitos** **entidades parafiscais** **modulação**
sistema s **STJ** **superior tribunal de justiça** **tema 1079** **tema 1390** **temporal**
tese



[compartilhe](#)





O CÉU É O LIMITE
STJ derruba teto para contribuições a todas as entidades parafiscais



TINTIM POR TINTIM
Devolução de juros abusivos pagos após março/2021 deve ser dobrada



GANHOU, MAS NÃO LEVOU
Quem tem vitória negada por modulação deve pagar honorários



O BARATO SAINDO CARO
STJ afasta continuidade delitiva para infrações administrativas



FISCO X CONTRIBUINTE
Com recursos em queda, STJ tem 33 teses tributárias para resolver



O QUE VEM POR AÍ
Corte Especial do STJ abre ano judiciário nesta segunda-feira



DEM AÍ...
Transição da reforma e 'teses filhotes' pautam Direito Tributário



ATÉ O PASSADO É INCERTO
Rescisória não é cabível se acórdão seguiu posição do STF à época



DEM AÍ...
Em 2026, STJ julga governador, teses tributárias e veto ao Airbnb



DE VOLTA PARA O PASSADO
STJ julga se cabe rescisória para adequar decisão a tese posterior



sexta-feira
20 de fevereiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

